东城街道“11·12”一般道路交通事故调查报告

东城街道“11·12”一般道路交通事故组

2020年3月

目　录

一、基本情况..... 4
（一）肇事车辆情况..... 4
（二）事故车辆人员相关情况..... 4
（三）肇事车辆检验检测情况..... 5
（四）事故现场情况..... 6
二、事故发生经过及应急救援情况..... 7
（一）事故经过..... 7
（二）应急处置情况..... 8
（三）善后处理情况..... 8
三、人员伤亡及直接经济损失情况..... 9
（一）人员伤亡情况..... 9
（二）直接经济损失..... 9
四、事故原因和性质..... 9
（一）直接原因..... 9
（二）事故性质..... 10
五、单位履职情况..... 10
（一）交通部门履职情况..... 10
（二）东城公安交警部门履职情况..... 10
六、责任认定及处理建议..... 11
（一）事故责任认定..... 11
（二）对相关责任人和责任单位的处理建议..... 11
七、防范和整改措施..... 12

东城街道“11·12”一般道路交通事故调查报告

2019年11月12日18时31分许，在东莞市东城学星路嘉荣超市对出路段路口处发生一起轻型自卸货车与一自行车碰撞，造成一人死亡及两车不同程度损坏的交通事故。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2019年11月14日市政府批准成立了由东城街道办事处党委副书记吴沛林任组长，东城交警大队、东城交通分局、东城应急管理分局、东城监察室、东城公安分局、东城总工会有关负责同志参加的东莞市东城街道“11·12”一般道路交通事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。并聘请广东康怡司法鉴定中心协助事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、湘 D7S577 号轻型自卸货车，车辆登记所有人：邬志顺，身份证号：**********，品牌型号：南骏牌 CNJ3040ZFP33M，注册日期：2017 年 2 月 10 日，检验有效期至 2020 年 2 月 10 日，住址：湖南省常宁市庙前镇中田村第十村民小组 27 号，车辆识别代码：**********，核定载人数：3 人；实载 1 人，核定载质量：1495KG，实载：10610KG。

湘 D7S577 号轻型自卸货车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：华安财产保险股份有限公司。其中商业险第三者责任险赔偿限额为 50 万元，车上人员责任险（司机、乘客）为每座位 1 万元 x3 座。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车两年来共有过 21 次交通违法行为记录，已接受罚款 15 次。两年来没有发生过重大交通事故。

2、无号牌两轮自行车，车辆所有人：杨春玉（本次事故死者），男，****年*月**日出生，汉族，公民身份证号码：**********，户籍地址：河南省平舆县玉皇庙乡大宋村委田万庄。

（二）事故车辆人员相关情况

1、湘 D7S577 轻型自卸货车驾驶人：付石军，男，****年*月**日出生，汉族，户籍地址：湖南省桂阳县光明乡潘家村 3 组，驾驶证号码：**********，档案编号：**********，初次领驾

驶证日期：2016年5月23日，有效期止：2022年5月23日，准驾车型：C1，符合驾驶轻型自卸货车条件。经公安交警电脑综合信息平台查询，付石军近两年来无交通违法行为记录。东莞市公安局交警支队东城大队委托广东正航司法鉴定中心对其血液进行酒精检验，检验结果为0mg／ml，没有涉嫌酒后驾驶。经调查，付石军驾驶湘D7S577轻型自卸货车从东城街道中信御园装载废建筑材料运往东城主山塘边头，不存在疲劳驾驶行为。

2、无号牌两轮自行车驾驶人：杨春玉（本次事故死者），男，汉族，****年*月**日，公民身份证号码：**********，户籍地址：河南省平舆县玉皇庙乡大宋村委田万庄。经公安交警电脑综合信息平台查询，未查询办理机动车驾驶证信息。

3、邬志顺，身份证号：**********，住址：湖南省常宁市庙前镇中田村第十村民小组27号。邬志顺和付石军两人为表兄弟关系。双方没有雇佣关系。

湘D7S577号轻型自卸货车日常由邬志顺负责车辆日常维护管理。邬志顺在事故前十几天已经将湘D7S577号轻型自卸货车借给付石军从事货物运输，运输所有费用归付石军所有，双方没有签订借车协议，邬志顺没有收取相关费用。

（三）肇事车辆检验检测情况

东莞市公安局交警支队东城大队委托广东康怡司法鉴定中心对湘D7S577号轻型自卸货车进行车辆安全技术检验检测，检测结果为：超载 422.74%（经称量该车实载总质量：10610kg，

核定总质量：4290kg，核定载质量：4195KG），湘 D7S577 号轻型自卸货车的行车灯光制动性能不符合 GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》的有关规定；转向系统未见异常；湘 D7S577 号轻型自卸货车实车与注册登记及合格证的技术参数数据对比结论：（1）轮胎规格相符；（2）第二轴钢板相符。（3）外廓尺寸相符；（4）货厢内部尺寸不相符，存在擅自改装增高车厢栏板超载运输的交通违法行为。

（四）事故现场情况

1、天气情况。事发地点 2019 年 11 月 12 日 18 时 26 分为晴天，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。事故路段现场道路为东莞市东城学星路嘉荣购物广场对出路段，双向四车道，道路中间设有铁护栏分隔，东西走向，东往莞樟路，西往莞温路，道路两侧设有非机动车道，事故后方路口四方设有人行横道，该路段交通标志、标线清晰，干沥青路面，夜间有路灯照明。经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、肇事车辆停车位置。事故发生后，湘 D7S577 号轻型自卸货车车头朝向莞温路方向，车尾朝南。无号牌两轮自行车向左侧倒在学星路路边，车头向北和车尾向南。

4、车辆痕迹。（1）湘 D7S577 号轻型自卸货车，根据甲车痕迹检验所见该车右前门前部下方偏后侧及右前轮轮眉前侧、右前轮挡泥板右侧及后侧的铁箱右侧前部检见的痕迹，在痕迹形

态、痕迹形成机理、受力方向及空间位置关系等方面，符合与软性客体（如人体）发生接触、刮碰形成。（2）无号牌电动两轮自行车，根据乙车痕迹检验，结合录像所见分析，该车车架右侧中部上方、鞍座、后座及后轮挡泥板检见的痕迹，在痕迹形态、痕迹形成机理、受力方向及空间位置关系等方面，符合乙车右侧中、后部上侧遭甲车后轮碾压所形成的痕迹特征。

5、路面痕迹。湘 D7S577 号轻型自卸货车右侧轮胎印痕起点至西侧护栏边距离 7 米、至道路左侧边沿线距离 14 米、右侧轮胎印痕起点至到湘D7S577号轻型厢式货车头轮终点总长度为 3.2 米、湘 D7S577 号轻型厢式货车右侧轮胎印痕总长度为 12.4 米，右侧轮胎印痕起点至自行车倒地刮痕位置距离为 11.7 米、自行车倒地刮痕起点至自行车倒地北往南方向长度距离 0.8 米。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2019 年 11 月 12 日，付石军朋友介绍在中信御园有装修垃圾，于是当天 18 时 30 分，当事人付石军驾驶湘D7S577号轻型自卸货车到中信御园有装修垃圾，在回程沿东莞市东城街道学星路从荫基湖往莞温路方向行驶至东莞市东城学星路嘉荣超市对出路口时，车身右前侧与同方向同车道右前方由杨春玉骑行的无号牌自行车车身左侧发生碰撞后，致杨春玉连人带车倒地后被湘D7S577 号轻型自卸货车右后车轮碾压，造成杨春玉倒地受伤后送院抢救无效死亡及两车损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况

1、接处警情况。2019年11月12日18时26分，东城交警大队指挥中心接付石军当事人报警，称在东莞市东城街道学星路嘉荣购物超市路段，一辆轻型自卸货车与一自行车碰撞，有人受伤的交通事故。接报后，大队指挥中心立即指令事故处理民警、路面巡逻警力和120救护中心赶赴事故现场开展抢救伤者、控制现场和勘查取证等工作。

2、应急救援情况。东城交警大队当日值班民警黄威嘉辅警邓艺钏，于19时到达现场，发现一辆车号为湘D7S577号轻型自卸货车停放在东莞市东城街道学星路嘉荣购物超市路段路边，一自行车向左侧倒地在道路右侧。18时45分左右东华医院救护车到达现场，将伤者送东华医院进行救治。东华医院全力抢救伤员。在当日18时56分左右伤者经抢救无效死亡。经现场勘查完毕，肇事车辆拖至停车场停放保管。现场道路于当日20时恢复交通。现场没有造成交通堵塞现象。

3、应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（三）善后处理情况

事故发生后，公安交警、医院等部门全力做好伤者的救治和死伤者家属安抚工作，及时调查造成事故原因，于12月10日对交通事故作出事故认定，双方当事人及家属对事故责任认定均无

异议，死者尸体已于12月21日火化。事故各项善后工作平稳有序开展。根据公安交警部门《道路交通事故认定书》第**********号，认定当事人付石军和杨春玉的违法行为相当，认定当事人责任如下：当事人付石军负事故主要负责，当事人杨春玉负事故的次要责任。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者：杨春玉，男，****年*月**日出生，户籍地址：河南省平舆县人。杨春玉死亡原因为被湘D7S577号轻型自卸货车右后车轮碾压致死。

（二）直接经济损失

经评估，该事故直接经济损失约人民币50万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1、付石军，驾驶机动车未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，导致事故发生。

2、杨春玉，驾驶非机动车没有在非机动车道内行驶，导致事故发生。

（二）事故性质

经调查认定，东城“11·12”道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、单位履职情况

（一）交通部门履职情况

2019 年以来，东城街道交通分局结合自身职能，根据省、市、街道的工作部署，按照“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”的“一岗双责”要求，切实履行安全生产监管职责，主动作为，加强货运市场监督检查，安全管理方面：共与辖区危运、重点货运企业、治超源头单位等签订安全生产责任书共 24 份，制定相关安全生产检查方案 1 份，下发有关安全生产工作通知文件共 206 份，召开安全生产工作会议 7 次，组织货运企业参加市局、街道及分局安全生产工作会议共 3 次，组织企业负责人参与安全教育培训共 1869 次，检查货运企业 83 家次，出动检查 57 车次，出动检查 290 人次，整改安全隐患 61 处。综上，东城交通分局已履职到位。

（二）东城公安交警部门履职情况

东城交警大对围绕“降事故、保安全、保畅通”的总目标，大力开展道路交通秩序整治和交通安全宣传，全面提升道路交通安全科学管理能力，全力提高服务人民群众的水平，圆满完成各项道路交通安保工作任务，为辖区经济社会发展创造良好的道路交通环境。据统计，2019 年大队共查处各类交通违法行为 7877 宗，暂扣各类违法车辆 4815 辆，查处车辆违停 51659 宗，治安拘留 10 人，刑事拘留 116 人。2019 年 1 月 1 日至 6 月 18 日，辖区共发生道路交通事故 40 宗，交通事故死亡人数 13 人，受伤人数

15人，财产损失21.11万元，交通事故四项指数与上年同期对比分别下降39.39%、上升18.18%、下降64.29%、下降45.66%，辖区道路交通安全形势总体保持平稳。综上，东城公安交警大队已履职到位。

六、责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1、付石军，驾驶机动车未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，导致事故发生，对事故负有责任。

2、杨春玉，驾驶非机动车没有在非机动车道内行驶，导致事故发生，对事故负有责任。

（二）对相关责任人和责任单位的处理建议

1、付石军，违反《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，对事故负有责任，建议以涉嫌交通肇事罪移送司法机关处理。

2019年11月13日，交警部门对付石军实施刑事拘留，羁押在东莞市第二看守所；2020年2月14日，经东莞市第一市区人民检察院批准，交警部门对其实施逮捕；目前交警部门正在办理将此案移送东莞市第一市区人民检察院，由检察院起诉追究付石军的刑事责任。

2、湘D7S577号轻型自卸货车存在改装增高车辆情形用于货物运输活动，建议交警部门依法进行处理。

3、杨春玉，本次交通事故的死者，对事故负有责任，鉴于

其死亡，建议不再追究其责任。

4、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、防范和整改措施

街道相关部门和单位，要深刻吸取此次死亡道路交通事故的沉痛教训，认真贯彻落实交通安全工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，切实治理货运车辆超限超载，坚决避免类似事故重复发生。

（一）强抓源头。强化运输企业和货运源头装载企业，加强安全生产的法制观念，按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，吸取事故教训，切实加强安全生产工作。一是要明确安全生产管理职责，层层落实责任。货物运输和源头装载企业要积极配合政府职能部门，自觉落实企业各层级人员的责任，严格按照国家标准对车辆进行装载，确保违法超限超载车辆不出厂、不出站；同时，自觉接受执法人员依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况和资料。二是要强化从业人员的安全教育和培训。加强运输企业和货运源头装载企业从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务。三是要强化管理制度和操作规程的执行力。各有关企业在制定有关管理制

度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。各货运源头单位建立货物装载工作制度，在货物装载场地安装、使用地磅等检测称重设备，维护视频远程监控系统设备正常运行，建立货物装载台账，严防超限超载车辆上路行驶。

（二）完善交通设施排除安全隐患。交警部门进一步完善辖区道路交通设施和交通信号及交通监控设备，排查交通安全隐患，积极向上级镇政府汇报争取支持。及时消除影响道路通行安全的各种因素。事发路口中心花带的花草、树木生长过高遮挡影响驾驶人视线，同时行人和非机动车横穿道路的现象常有发生，存在交通安全隐患。建议交警部门报请当地镇政府主管部门，封闭该路口调整有关不适用的交通指示标志，或对该路口中间花带三十米范围内的花草树木进行修剪和改植草皮。增加划设地面路口车道停止线、人行横道斑马线、警示标志牌、爆闪灯，增设路口减速带和测速设备等交通设施，以降低该路段车辆的行驶速度，从而减少交通事故的发生。

（三）严厉打击各类交通违法行为。进一步完善与镇各业务部门、各社区对交通事故预防的联动机制，形成全镇齐抓共管的良好态势。公安交警部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对货运等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、酒后驾驶、吸毒后驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事

故的发生。

（四）强化交通安全的宣传教育。各镇街政府及其有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》(广东省人民政府令第 201 号)的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，交警部门加大交通安全的宣传，深入各学校、社区、工厂进行交通安全宣传，严格按照“五进六上”通过网络、微信等新兴媒体大力宣传有关交通安全知识和曝光交通违法案例。完善发挥好农村交通劝导站的交通安全宣传、农村交通管理的功能，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

东城街道“11·12”一般道路交通事故调查组

2020 年 3 月 9 日